

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1672 -
1673/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐมฯ

โจทก์

นายธาราธรหรือธาราธร ชาติศิริ

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐมฯ

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้โดยจำเลยยอมชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามฟ้องโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปจึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความเดียวกัน โจทก์ทั้งสองสำนวนต่างฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลไว้พิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2)และ 3 ประกอบประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 91 เรียงกระทรวงลงโทษจำคุกกระทรวงละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน
คำให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ
คุก 5 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 64)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 65)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว (อันดับ 86)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาในวันที่ 18 ธันวาคม 2530 (อันดับ 88)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อใน
คำร้อง ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยมาสอบถาม จำเลยแถลงไม่ค้านที่โจทก์ขอถอนฟ้อง
(อันดับ 92)

ศาลชั้นต้นยกเลิกวันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาตามที่ได้นัดไว้และส่งสำนวนคืน
มาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวพร้อมกับส่งคำสั่งคำร้องของ ศาลฎีกาคืนมา
ด้วย

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ยื่นคำร้องขอถอน
ฟ้อง ซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>